

Právní stanovisko k podpisovému právu

Stanovisko k otázce odebrání podpisového práva členu výboru SVJ

Podle občanského zákoníku (§ 1205 a násl.) je statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek výbor SVJ. Práva a povinnosti jeho členů musí být v souladu se stanovami SVJ a nesmí být svévolně měněna jinými členy bez rozhodnutí příslušného orgánu (shromáždění vlastníků).

Pokud je člen výboru oprávněn jednat jménem SVJ a není-li odvolán shromážděním nebo se sám funkce nevzdal, jeho podpisové právo zůstává v platnosti. Jeho odebrání bez formálního rozhodnutí je právně neplatné a může být napadeno.

Doporučení:

- Ověřit zápisy z výboru/shromáždění ohledně změny oprávnění.
- Uplatnit právo na přezkum rozhodnutí výborem či shromážděním.
- V případě poškození práv – obrátit se na soud.

Toto stanovisko má informativní charakter a může sloužit jako podklad k dalším krokům.

[Vaše jméno]

[Datum]